

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU**Řídící orgán****OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027****STEP – Výzkum a vývoj kritických technologií**

Cíl politiky	1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT
Priorita	8. STEP
Specifický cíl	8.1 Podpora investic přispívajících k plnění cílů platformy STEP uvedeným v článku 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/795 ze dne 29. února 2024, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP)
Číslo Výzvy dle MS2021+	01_26_088
Druh Výzvy	Kolová
Doplňkovost	Tato výzva nezakládá doplňkovost.
Model hodnocení	Jednokolový
Datum vyhlášení Výzvy	19. 6. 2026
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+	17. 7. 2026; 8:00:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu	17. 7. 2026; 10:00:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu¹	30. 09. 2026; 09:59:59
Plánovaná alokace Výzvy	1,850 mld. Kč V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. Řídící orgán může příjem žádostí o podporu ukončit poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 300 % výše alokace výzvy, nejdříve však 10. 08. 2026.
Typ podporovaných projektů	Individuální
Režim podpory	Článek 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách ² Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)

¹ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat i dříve, pokud poskytovatel rozhodne o ukončení příjmu žádostí dle následujícího pravidla o dosaženém finančním objemu v podaných žádostech.

² Dále také „GBER“



Obsah

STEP – Výzkum a vývoj kritických technologií	1
1. Úvod	3
2. Cíl Výzvy	3
3. Poskytovatel dotace	3
4. Věcné zaměření Výzvy	4
4.1 Podporované aktivity	4
4.2 Nepodporované aktivity	7
4.3 Indikátory	8
4.4 Cílová skupina	8
5. Základní požadavky na žadatele o podporu a projekt	8
5.1 Žadatel o podporu/projekt musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky	8
5.2 Žadatel o podporu musí ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace splňovat následující podmínky	9
6. Informace o způsobilosti výdajů	10
6.1 Způsobilé výdaje	10
7. Ostatní specifické podmínky	11
8. Žádost o podporu, způsob jejího předložení a vyřízení	12
8.1 Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty	12
8.2 Žadatel musí v okamžiku podpisu Rozhodnutí, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce, předložit následující dokumenty	13
8.3 Podání žádosti a podmínky oprav žádosti	14
9. Forma a výše podpory	15
9.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování	15
9.2 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt	16
9.3 Informace o křížovém financování	16
10. Územní zaměření	16
11. Ostatní ustanovení	17
12. Informace o způsobu poskytování konzultací	18
13. Základní pojmy	18
14. Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě	19

1. Úvod

Výzva „STEP – Výzkum a vývoj kritických technologií“ (dále jen „Výzva“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (dále jen „OP TAK“) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a v souladu s cíli Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP), zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/795³ ze dne 29. února 2024, jejímž cílem je podpora rozvoje a výroby strategických a vyspělých technologií a posilování jejich hodnotových řetězců v rámci Evropské unie.

Podpora pro žadatele v postavení „podniku“ je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Dále je podpora poskytována v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) (dále jen „Rámec“), a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí⁴ (dále také „výzkumná organizace“).

2. Cíl Výzvy

Cílem Výzvy je podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřených na získávání nových znalostí a jejich využití pro vývoj a výrobu kritických technologií evropského významu v souladu s cíli platformy STEP. Výzva současně směřuje k ochraně a posílení hodnotových řetězců spojených s vývojem a výrobou těchto technologií.

Aktivity Výzvy mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie⁵ „A. Zvýšení inovační výkonnosti firem, specifické cíle „A.1 Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“ a „A.3 Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni“ a také strategický cíl „C. Zvýšení dostupnosti kvalifikovaných lidí pro VaVal“, specifický cíl „C.3 Zvýšení potenciálu a motivace pracovníků ve výzkumných organizacích“.

3. Poskytovatel dotace

Název poskytovatele podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město, www.mpo.gov.cz, Řídící orgán OP TAK (dále jen „ŘO“), správce operačního programu.

Název subjektu, který přijímá žádosti o podporu: Agentura pro podnikání a inovace, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, apiagentura.gov.cz.

³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400795

⁴ Dle odst. 16 písm. ff) Rámce se organizací pro výzkum a šíření znalostí rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo předávání znalostí. Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, musí se pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

⁵ Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027. <https://www.ris3.cz/analyzy-a-dokumenty/zakladni-dokumenty>

Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem, Agenturou pro podnikání a inovace (dále jen „ZI“ nebo „API“).

4. Věcné zaměření Výzvy

Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti a investic do aktivit výzkumu a vývoje. Smyslem je zejména podporovat podniky a výzkumné organizace v rozvoji nevýrobních aktivit hodnotového řetězce.

4.1 Podporované aktivity

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 GBER.

1. V souladu s cíli nařízení STEP se musí projekty zaměřovat na podporu výzkumu a vývoje kritických technologií v těchto odvětvích a technologických oblastech⁶:

a) Digitální technologie a deep tech inovace

zahrnují následující technologické oblasti pokročilých digitálních technologií a deep tech inovací:

- Technologie pokročilých polovodičů,
- Technologie umělé inteligence,
- Kvantové technologie,
- Pokročilá konektivita, navigace a digitální technologie,
- Technologie pokročilého snímání,
- Robotika a autonomní systémy.

Deep tech inovace – Deep tech inovace by se měly chápat jako inovace, jež mají potenciál přinést transformační řešení vycházející ze špičkové vědy, technologie a inženýrství, včetně inovací kombinujících pokrok ve fyzikální, biologické a digitální oblasti. Deep tech inovace mohou být průřezové a mohou se nacházet na pomezí digitálních technologií, čistých technologií a technologií účinně využívajících zdroje a biotechnologií.⁷

Při výběru oblasti deep tech inovací platí, že žadatel musí zároveň vybrat alespoň jednu z vymezených technologických oblastí v rámci podporovaných technologických odvětví STEP, která je relevantní pro daný projekt či se jí průřezově dotýká.

b) Čisté technologie a technologie účinně využívající zdroje

zahrnují čisté technologie a technologie účinně využívající zdroje ve smyslu článku 4 aktu o průmyslu pro nulové čisté emise i technologie pro nulové čisté emise⁸ v následujících oblastech:

- Solární technologie,
- Technologie k produkci větrné energie na pevnině a obnovitelné energie na moři,

⁶ Bližší vymezení podporovaných odvětví kritických technologií a podporovaných technologických oblastí (včetně indikativních technologií) v rámci platformy STEP je uvedeno v příloze č. 11 Výzvy.

⁷ Transformační potenciál se může projevit také v případech, kdy se tyto technologie ve třech odvětvích platformy STEP spojují, například v oblasti nanobiotechnologií nebo bioinformatiky, pokročilých technologií ukládání energie, jako jsou baterie a superkondenzátory nové generace, a inteligentních sítí. Transformační potenciál se projevuje i v případě technologií (např. pokročilých polovodičů, kvantových technologií, solárních technologií nebo robotiky), které vyžadují specifické metody vývoje a výroby, aby odolaly ztíženým podmínkám, jako je vesmír a obrana, například v oblasti bezpečné komunikace ve vesmíru.

⁸ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724.

- Bateriové technologie a technologie skladování energie,
- Tepelná čerpadla a technologie geotermální energie,
- Vodíkové technologie,
- Technologie udržitelné výroby bioplynu a biometanu,
- Technologie zachycování a skladování uhlíku,
- Technologie elektrizačních soustav,
- Technologie jaderného štěpení,
- Udržitelné technologie alternativních paliv,
- Vodní technologie,
- Ostatní technologie v oblasti obnovitelné energie,
- Technologie energetické účinnosti související s energetickými systémy,
- Technologie obnovitelných paliv nebiologického původu,
- Biotechnologická řešení v oblasti klimatu a energetiky,
- Transformační průmyslové technologie pro dekarbonizaci,
- Technologie přepravy a využití CO₂,
- Technologie větrného a elektrického pohonu v dopravě,
- Ostatní jaderné technologie,
- Pokročilé materiály, výrobní a recyklační technologie,
- Technologie nezbytné pro udržitelnost, jako je čištění vod a odsolování,
- Technologie oběhové hospodářství.

c) Biotechnologie, včetně léčivých přípravků:

- DNA/RNA,
- Proteiny a další molekuly,
- Buněčné a tkáňové kultury a inženýrství,
- Procesní biotechnologické techniky,
- Genové a RNA vektory,
- Bioinformatika,
- Nanobiotechnologie.

Patří sem léčivé přípravky uvedené na seznamu⁹ kriticky důležitých léčivých přípravků EU a jejich složky.

d) Obranné technologie – termín obranné technologie použitý v nařízení o platformě STEP označuje technologie zabudované do obranných produktů nebo nezbytné pro vývoj a výrobu obranných produktů uvedených v příloze směrnice 2009/43/ES (9)¹⁰, která odpovídá Společnému vojenskému seznamu EU. Pro účely platformy STEP se bere v úvahu nejnovější verze seznamu zveřejněná v Úředním věstníku.

Jedná se rovněž o technologie, které souvisejí s prioritními oblastmi schopností, které Evropská rada stanovila dne 6. března 2025¹¹, a to konkrétně:

⁹ Seznam viz: <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/availability-medicines-during-crises/union-list-critical-medicines>

¹⁰ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.

¹¹ Viz: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6-2025-INIT/cs/pdf>

- Protivzdušná a protiraketová obrana,
- Dělostřelectvo a přesné údery,
- Raketové střely a munice,
- Drony a protidronové systémy,
- Strategické podpůrné prostředky,
- Kybernetická bezpečnost, umělá inteligence a elektronický boj,
- Vojenská mobilita,
- Pozemní boj,
- Námořní boj,
- Vzdušný boj,
- Zdravotnictví (včetně lékařských protiopatření).

2. Aby mohly být technologie považovány za kritické, musí být v souladu s cíli platformy STEP a musí splňovat alespoň jednu ze dvou podmínek STEP:

- a) přinášejí na trh inovativní, nově vznikající a špičkový prvek s významným hospodářským potenciálem pro jednotný trh

nebo

- b) přispívají ke snížení strategické závislosti EU či této závislosti předcházejí.

Všechny projekty musí jasně vymezovat splnění jedné z výše uvedených podmínek STEP.

Pro splnění podmínky dle bodu a) musí projekty splňovat v kombinaci alespoň dva z těchto prvků:

- **Inovativní prvky** přinášejí klíčové kritérium „novosti“, které vede k významným zlepšením nebo změnám v určité oblasti nebo odvětví.
- **Nově vznikající prvky** se vztahují k novým, nedávno vyvinutým technologiím, které mohou například vzniknout na základě výzkumu a začínají se prosazovat a slibují významný růst nebo dopad.
- **Špičkové prvky** se vztahují k nejpokročilejším, nejnovatelnějším a nejsložitějším technologiím, které jsou v Unii v současné době k dispozici nebo se zde vyvíjejí.

Pro splnění podmínky dle bodu b) a posouzení, zda technologie snižují strategickou závislost Unie či této závislosti předcházejí, musí být strategická závislost již identifikována na úrovni oficiálních strategických dokumentů/analýz/politik týkajících se boje proti strategickým závislostem Unie¹² a projekt musí zohledňovat alespoň dva z následujících faktorů:

- **Příspěvek k vedoucímu postavení Unie v oblasti průmyslu a technologií:** vedoucí postavení Unie v oblasti průmyslu a technologií v příslušných odvětvích platformy STEP uvedených v oddíle 2 by Unii poskytlo konkurenční výhodu v celosvětovém technologickém prostředí a pomohlo by předcházet závislosti. Platforma STEP by například mohla podpořit vývoj pokročilých výrobních technik, jako je aditivní výroba, což by mohlo zvýšit konkurenční výhodu Unie v odvětvích špičkových technologií.
- **Příspěvek ke kritickým infrastrukturám na evropské úrovni:** neomezený přístup k základním součástem a technologiím umožní vývoj a výrobu kritických infrastruktur Unie, aniž by hrozilo

¹² Viz např. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2021) 352 – Strategic dependencies and capacities; 2023 Working Paper – Enhanced methodology; EUROPEAN ECONOMIC SECURITY STRATEGY (2023); “SMEs and OSA” report and Annex 2024 apod.

narušení nebo zpoždění dodávek. Platforma STEP by například mohla podpořit výzkum a vývoj kritických technologií potřebných v kosmických a pozemních družicových systémech a v elektrizačních soustavách.

- **Zvýšení výrobní kapacity:** zvýšením výrobní kapacity kritických surovin, klíčových komponent nebo posílením hodnotových řetězců v Unii v případě, že hrozí strategická závislost Unie, mohou některé investice přímo snížit závislost na zdrojích ze třetích zemí, a tím zvýšit soběstačnost a odolnost Unie. Platforma STEP by například mohla podporovat výzkum a vývoj výrobních zařízení pro kritické komponenty a/nebo jejich hodnotový řetězec, například zařízení na výrobu baterií, polovodičových čipů nebo léčivých přípravků.
- **Posílení bezpečnosti dodávek:** zvýšení bezpečnosti dodávek kritických vstupů, komponentů a technologií v Unii předpokládá obecné porozumění tomu, že závislost je třeba řídit kolektivně. Opatření může řešit regionální bezpečnost dodávek, a tím posílit schopnost Unie účinně řešit narušení dodávek a zranitelnost v kterékoli části jejího území. Platforma STEP by například mohla podporovat přemístění výroby konkrétních kritických léčivých přípravků v případě, že v Unii existuje strategická závislost, nebo podporovat projekty v oblasti kritických surovin.
- **Podpora pozitivních přeshraničních účinků na vnitřním trhu:** posilování spolupráce a koordinace v rámci vnitřního trhu může pomoci vytvořit odolné průmyslové dodavatelské řetězce a navazující odvětví. Podporuje také rovné podmínky, čímž snižuje narušení a zvyšuje celkovou konkurenceschopnost. Platforma STEP by například mohla podpořit koordinovaný vývoj pokročilých bateriových systémů pro skladování energie za účelem integrace obnovitelných zdrojů energie tím, že by sdružovala odborné znalosti a zdroje napříč všemi členskými státy.

Podporovány budou projekty zaměřené na výzkum a vývoj kritických technologií (včetně výzkumu a vývoje zaměřených na jejich výrobu) nebo článků celého hodnotového řetězce kritických technologií.

Pojem hodnotový řetězec se vztahuje na konečné produkty kritických technologií, specifické komponenty a specifické stroje¹³, kterými se rozumí součásti a zařízení, které se primárně používají pro výrobu těchto konečných produktů; kritické suroviny, jak je stanoveno v příloze II aktu o kritických surovinách¹⁴ a související služby¹⁵ kritické a specifické pro vývoj nebo výrobu těchto konečných produktů.

Podporovány budou projekty, které obdržely pečeť suverenity (STEP SEAL) v rámci výzev přímo řízených programů pod Platformou strategických technologií pro Evropu (STEP) a nejedná se o mezinárodní projekty, tj. v mezinárodním konsorciu českého žadatele spolu se zahraničními partnery. Konsorcia složená ze žadatelů a partnerů s českým IČO jsou akceptovatelná.

4.2 Nepodporované aktivity

- a) zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center;

¹³ Specifickými komponenty a specifickými stroji se rozumí součásti a zařízení, které jsou primárně používány pro vývoj a výrobu kritických technologií. Mají potenciál podpořit technologické inovace a zvýšit efektivitu výroby v příslušných odvětvích kritických technologií.

¹⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin (akt o kritických surovinách).

¹⁵ Související služby podle čl. 2 odst. 3 nařízení o platformě STEP zahrnují specializované služby, které jsou kritické a specifické pro vývoj a výrobu konečných produktů v rámci platformy STEP. Za související služby spadající do oblasti působnosti platformy STEP se považují služby, které jsou pro příslušnou kritickou technologii (ať už jde o digitální/deep tech inovace, čisté technologie a technologie účinně využívající zdroje a/nebo biotechnologie) kritické a specifické, například v tom smyslu, že zlepšují její obsah a zvyšují její účinnost.

- b) základní výzkum;
- c) výrobní aktivity;

4.3 Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory¹⁶:

- a) povinné k výběru:
 - 200002 Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi¹⁷;
 - 101022 Podniky podpořené granty;
- b) povinné k naplnění:
 - 216102 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu.

4.4 Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty a výzkumné organizace.

5. Základní požadavky na žadatele o podporu a projekt

5.1 Žadatel o podporu¹⁸/projekt musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky

Žadatel:

- a) Je **právnícká osoba**, která má **přidělené české IČ** a je **oprávněna k podnikání**¹⁹;
- b) Je oprávněn k podnikání odpovídajícím **ekonomické činnosti**²⁰, ve které je realizován projekt²¹;
- c) Uvedl **údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)²².
 - v ISKP21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
 - má zapsány skutečné majitele právnícké osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
 - v ISKP21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu²³;
 - v čestném prohlášení k žádosti o podporu potvrdil, že k datu podání žádosti o podporu jeho skutečný majitel není občanem státu nebo nemá bydliště ve státě nebo jurisdikci uvedených

¹⁶ Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů povinných k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U ostatních indikátorů povinných k výběru má možnost žadatel stanovit cílovou hodnotu indikativně.

¹⁷ Pokud v rámci projektu není realizována spolupráce s výzkumnou organizací, žadatel vyplňuje nulově.

¹⁸ V textu je dále používán také termín „žadatel“. Termín „žadatel“ zahrnuje i případné partnery s finančním příspěvkem.

¹⁹ Jedná se o živnostenské oprávnění nebo oprávnění k podnikání dle jiných právních předpisů (pokud není uvedeno jinak v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP TAK - zvláštní část).

²⁰ V žádosti v ISKP21+ uvedl žadatel CZ-NACE, ve kterém je realizován projekt, který koresponduje s evidovanou činností ve veřejných rejstřících. Zapsaný CZ-NACE nesmí být uveden v příloze výzvy s názvem „Nepodporované kategorie CZ - NACE“.

²¹ Nevztahuje se na partnery s finančním příspěvkem.

²² Dále také ZoRP

²³ Nevztahuje se na partnery s finančním příspěvkem.

na aktuálně platném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie²⁴;

- v čestném prohlášení k žádosti o podporu potvrdil, že pokud u něj existuje struktura vztahů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, ve které vystupují zahraniční právnické osoby nebo zahraniční právní uspořádání, že právnické osoby nebo právní uspořádání ve struktuře vztahů k datu podání žádosti o podporu nesídlí nebo v případě právních uspořádání nejsou spravovány ve státě či jurisdikci uvedených na aktuálně platném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie²⁵;

d) Podle svého čestného prohlášení **není v likvidaci**;

e) Podle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období²⁶ předcházejících datu podání žádosti o podporu.

Projekt:

- a) Nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy. Zejména je nutné dodržet soulad:
- se zásadami nediskriminace (především nediskriminace na základě rasy, genderu, náboženského vyznání, etnického původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace),
 - s principy udržitelného rozvoje,
 - s Listinou základních práv Evropské unie (žadatel dokládá čestné prohlášení),
 - s legislativou v oblasti životního prostředí (žadatel dokládá čestné prohlášení);
- b) Cíle projektu musí být v souladu s cíli operačního programu a Výzvy;
- c) Počet bodů získaný v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení, které vyjadřuje finanční zdraví žadatele, nesmí být nižší než 5 bodů;
- d) Projekt významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852²⁷;
- e) Schváleny ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebudou žádosti o podporu, kde žadatel již má podán shodný aktivní projekt (jakýkoliv stav PP do stavu PP31 včetně) v OP TAK, pokud žadatel od projektu neodstoupil. Shodným projektem se rozumí projekt, který vykazuje shodné místo realizace (do úrovně obce), analogické způsobilé výdaje vztahující se k totožným nebo jen mírně pozměněným aktivitám směřujícím k naplnění shodného účelu projektu. Cílem uvedeného opatření je zabránit blokování rozpočtových prostředků tím, že dosud nedokončené záměry budou podány znovu totožné, nebo mírně pozměněné.

5.2 Žadatel o podporu musí ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace²⁸ splňovat následující podmínky.

- a) Je malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER;
velký podnik;
organizace pro výzkum a šíření znalostí pouze v roli partnera;

²⁴ Seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti je aktualizován dvakrát ročně, zpravidla v říjnu a únoru a v případě změn uveřejňován Ministerstvem financí ve Finančním zpravodaji: <https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/financni-zpravodaj>.

²⁵ Dtto předchozí poznámka pod čarou.

²⁶ Jedná se o zdaňovací období dle § 21a u právnických osob zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

²⁷ Viz příloha č. 7 Formulář k DNSH

²⁸ Dále jen „Rozhodnutí“

- b) **Plní povinnosti dle § 21a, odst. (1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví**, tedy povinnost **zveřejnit účetní závěrku** v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takovou povinnost mají zákonem uloženu. ŘO provede kontrolu dodržování této povinnosti **za poslední dvě uzavřená účetní období před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace**. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou;
- c) Nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán **kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)**;
- d) Rozhodnutí nebude vydáno v případě, že:
- žadatel je podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 GBER,
 - žadatel je ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů²⁹,
 - se na žadatele vztahují sankční předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině,
 - byl na majetek žadatele prohlášen konkurz (způsob řešení úpadku). Pokud je v případě úpadku soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna³⁰,
 - byl žadateli pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí;
 - vůči žadateli byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
 - žadatel nesplňuje požadavek na trestní bezúhonnost (vztahuje se na členy statutárních orgánů žadatele a právnickou osobu – žadatele).

6. Informace o způsobilosti výdajů

Podmínky způsobilosti výdajů jsou upraveny v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část v kapitole č. 8.1 **Způsobilé výdaje a jejich dokládání**. Do vydání Rozhodnutí se žadatel řídí aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

6.1 Způsobilé výdaje

1. externí služby (smluvní výzkum, poradenské služby VaV využité pro účely projektu a ostatní provozní náklady) max. ve výši 30 % CZV;
2. osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
3. materiál – náklady na materiál a komponenty, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu;
4. ostatní režie – nepřímé paušální náklady (dodatečné režijní náklady) ve výši 15 % z osobních nákladů;
5. odpisy – náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu max. ve výši 20 % CZV;

²⁹ Nevztahuje se na partnera s finančním příspěvkem.

³⁰ Žadatel před vydáním Rozhodnutí čestně prohlašuje, že ke dni podepsání čestného prohlášení, ani v předchozích třech (3) letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje jsou detailně vymezeny v Příloze č. 3 **Vymezení způsobilých výdajů**.

7. Ostatní specifické podmínky

Pro účely výpočtu míry podpory a způsobilých výdajů se všechny použité číselné údaje uvádějí před srážkou daně nebo jiných poplatků.

- a) Projekt nebyl zahájen³¹ před datem registrace žádosti o podporu;
- b) Projekt nepředpokládá podporu činností spojených s vývozem do třetích zemí nebo členských států, a to podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné výdaje spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.), ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb;
- c) Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze č. 5 Nepodporované kategorie CZ-NACE této Výzvy³²;
- d) Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 bude ověřena v rámci hodnocení projektu. Pro vyhodnocení binárního kritéria soulad s Národní RIS3 strategií bude používána Příloha č. 8 Výzvy – Národní RIS3 Strategie, Příloha 1. Karty tematických oblastí (verze 8);
- e) Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a výzkumných organizací; v případě konsorcií vystupuje jako žadatel/příjemce vždy jeden subjekt (podnikatelský subjekt) z konsorcia, další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu, kteří mají vlastní rozpočet, případně i odlišné míry podpory;
- f) Hlavním žadatelem/příjemcem projektu musí být člen konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu (celkových způsobilých výdajích);
- g) Výzkumná organizace může vystupovat pouze v roli partnera s finančním příspěvkem;
- h) Realizace projektu prostřednictvím konsorcií nesmí být zneužito k obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek/PpVD. Podíl a přínosy partnera/ů v projektu musí být vždy odůvodněné a míra zapojení partnera/ů do projektu musí odpovídat jejich podílům na výsledcích projektu;
- i) Žadatel je oprávněn podat maximálně jeden projekt do této Výzvy (tzn. jednu žádost o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner). Omezení se vztahuje na tzv. aktivní žádosti o podporu, tzn. žádosti ve stavu PPxx, které nebyly staženy žadatelem, ukončeny ze strany ŘO/ZS, vyřazeny či zamítnuty. Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu;

³¹ Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou. Za zahájení prací se rovněž nepovažuje zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

³² Jestliže příjemce působí zároveň v odvětvích vyloučených i v odvětvích spadajících do působnosti GBER, resp. Komise (EU) č. 2023/2831, příslušné nařízení se použije na podporu poskytovanou na tato jiná odvětví nebo činnosti za předpokladu, že příjemce zajistí, že činnosti ve vyloučených odvětvích nevyužívají podporu dle příslušného nařízení. Příjemce, který působí ve vyloučených odvětvích, zajistí splnění této povinnosti prostřednictvím vedení odděleného účetnictví.

- j) Výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek a digitální řešení;
- k) Každý náklad musí být přidělen ke konkrétní kategorii výzkumu a vývoje, do kterých činnosti projektu příjemce spadají (tj. průmyslový výzkum a experimentální vývoj);
- l) Pokud je součástí aktivit zhotovení prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení. Pokud budou prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního prototypu. Příjemce/partner může takový prototyp prodat až po ukončení realizace projektu, nerozhodne-li ŘO jinak;
- m) Pro projekty realizované v rámci konsorcia je celkový počet členů omezen na 5, resp. hlavní žadatel a 4 partneři s finančním příspěvkem;
- n) Projekt, který již obdržel Pečeť suverenity (STEP SEAL), je věcně hodnocen jen binárními kritérii spolu s jediným bodovacím kritériem C4 Rozpočet. Za obdržení Pečetě suverenity (STEP SEAL) projekt automaticky obdrží 93 bodů dle přílohy č. 1 Výzvy - Model hodnocení.

8. Žádost o podporu, způsob jejího předložení a vyřízení

8.1 Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty

- a) Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za **poslední dvě uzavřená účetní období** včetně přílohy k účetní závěrce, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů. Lze též akceptovat finanční výkazy za aktuální uzavřené účetní období, za které dosud nebylo podáno daňové přiznání na finanční úřad;
- b) Vyplněný formulář ekonomického hodnocení;
- c) Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen konsorcia (smlouva musí obsahovat způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje, rozpočet projektu, ustanovení o plnění podmínek RoPD všemi stranami);
- d) Podnikatelský záměr dle povinné osnovy vč. xls souboru Tabulky rozpočtových položek – Příloha č. 6 této Výzvy;
- e) Formulář k DNSH – Příloha č. 7 této Výzvy³³;
- f) Čestné prohlášení partnera/ů k žádosti o podporu (Prohlášení předkládají partneři s finančním příspěvkem, kteří nejsou výzkumnými organizacemi) – Příloha č. 9 této Výzvy;
- g) Čestné prohlášení partnera – výzkumné organizace k žádosti o podporu – Příloha č. 10 této Výzvy, pokud si nárokuje podporu nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU;
- h) V případě, že partnerem žadatele je v rámci konsorcia výzkumná organizace – podklady prokazující splnění definice organizace pro výzkum a šíření znalostí dle odst. 16 písm. ff) Rámce. V případě, že je výzkumná organizace vedena v rejstříku MŠMT dle Nařízení vlády č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí, ve znění pozdějších předpisů, je dostačující pouze odkaz v Podnikatelském záměru;
- i) V případě, že součástí projektu je dodávka externích služeb, materiálu či komponent a žadatel disponuje cenovými nabídkami (může být souhrnně i jednotlivě), doplní žadatel tyto nabídky do žádosti o podporu. V případě obdržení pouze jedné cenové nabídky, žadatel může do rozpočtu

³³ Nevztahuje se na partnery s finančním příspěvkem.

kalkulovat právě tuto cenu. Pokud žadatel obdrží více než jednu cenovou nabídku, částka zařazená do rozpočtu se může pohybovat v rozptylu těchto cenových nabídek nebo být nižší (např. při obdržení dvou nabídek – jedna v hodnotě 5 mil. Kč a druhá v hodnotě 7 mil. Kč, tak za hospodárný rozpočet bude považován ten, který bude obsahovat cenu v rozmezí 5-7 mil. Kč, nebo cenu nižší). Pokud se jedná o unikátní komponenty, je rovněž nutné doložit detailní určení ceny. Poskytovatel dotace má možnost posoudit cenu unikátních nákupů za využití jím zadaného externího posudku;

- j) Pokud žadatel deklaruje obdržení Pečete suverenity (STEP SEAL) musí předložit i:
- Evropský návrh projektu (Project Proposal),
 - Kopie Evaluation Summary Report,
 - Kopie certifikátu STEP Seal,
 - Souhlas s vyžádáním dokumentů od Evropské komise.

8.2 Žadatel musí v okamžiku podpisu Rozhodnutí, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce, předložit následující dokumenty

- a) Daňové přiznání a finanční výkazy za období, pro které žadatel při podání žádosti o podporu využil možnost ve formuláři ekonomického hodnocení vyplnit údaje za období, za které nebylo podáno daňové přiznání, pokud nebyly před vydáním Rozhodnutí zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Na základě hodnot z finančních výkazů předložených finančnímu úřadu nesmí dojít ke snížení bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení pod minimální hranici, která je stanovena Výzvou;
- b) Prohlášení k velikosti podniku³⁴ (údaje pro určení velikosti podniku). **Žadatel/partner s finančním příspěvkem je** povinen podložit údaje uvedené v Prohlášení (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) relevantními oficiálními dokumenty, včetně údajů za **partnerské³⁵ a propojené podniky**, zpravidla se bude jednat o rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce³⁶, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nejsou zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (příčemž partnerským či propojeným podnikem může být i fyzická osoba vykonávající hospodářskou činnost, údaje za tuto fyzickou osobu jsou dokládány zejména daňovým přiznáním z příjmu fyzických osob). ŘO je oprávněn vyžádat od žadatele další relevantní oficiální dokumenty k doložení sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury;
- c) Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit: v případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prověří ZS vlastnická práva náhledem do Katastru nemovitostí. V případě nájmu pozemků nebo budov žadatel doloží zajištění místa realizace.

³⁴ Informace, kdy žadatel musí vyplňovat prohlášení k velikosti podniku jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část v kapitole s názvem „Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory“. Nedokládají veřejné výzkumné organizace a žadatelé, kteří se v žádosti o podporu označili za velký podnik (velké podniky svou velikost uvádí pouze v ISKP21+, VO uvádějí velikost nerelevantní).

³⁵ Ve smyslu tohoto odstavce je pojem „partner“ chápán z pohledu propojenosti jednotlivých subjektů vzhledem k posouzení velikosti podniku.

³⁶ V případě partnerských či propojených podniků se může jednat o obdobný dokument platný v zemi jejich sídla, popř. v zemi sídla jejich pobočky.

- Prokázání jiných práv – relevantní smluvní dokumentace, která opravňuje žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován;
- d) Žadatel/partner s finančním příspěvkem v době před vydáním Rozhodnutí **na vyzvání** ZS doloží vyplněný Formulář pro posouzení podmínky **podniku v obtížích** dokládající, že žadatel není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 GBER. Uvedení neúplných či nepravdivých údajů je důvodem k odnětí dotace;
- e) Má-li žadatel, je-li obchodní korporací, 25 % nebo větší podíl(y) (či stejné procento akcií) přímo či nepřímo vložen(y) do svěřenského(ých) fondu(ů), informuje o této skutečnosti prostřednictvím čestného prohlášení a dále předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou, či případně osoby s obdobnými pravomocemi (v případě zahraničního svěřenského fondu). V případě českého svěřenského fondu si ŘO zajistí úplný výpis z Evidence svěřenských fondů a opis statutu fondu včetně jeho změn u rejstříkového soudu³⁷;
- f) Smlouvu o spolupráci mezi členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen konsorcia. Smlouva musí obsahovat způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje (příčemž je nutné, aby možnost nakládání s výsledky výzkumu měli všichni členové konsorcia), rozpočet projektu (podle pravidel Výzvy a jednotlivých podílů/činností účastníků konsorcia) a ustanovení o plnění podmínek RoPD všemi členy konsorcia a být platná po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Aby příjemci neměli v budoucnu problém se změnami partnerů, doporučujeme, aby si podmínky případného ukončení spolupráce na projektu upravili ve smlouvě o spolupráci, případně jejím dodatkem. Partnerům doporučujeme upravení přístupů do ISKP21+, případně k relevantním podkladům projektu. Smlouva bude podepsána osobami oprávněnými jednat za jednotlivé subjekty. Pokud bude smlouva podepsána v zastoupení, je nutné dodat i dokument, který danou možnost zastoupení upravuje (plná moc, pověření, rozhodnutí rektora apod.). Vztahuje-li se na smlouvu o spolupráci/partnerství zákon o registru smluv, zajistí žadatel její zveřejnění dle tohoto zákona;
- g) Čestné prohlášení žadatele k RoPD;
- h) Čestné prohlášení partnera/ů k RoPD³⁸;
- i) Čestné prohlášení partnera – výzkumné organizace k RoPD, pokud si nárokuje podporu nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

8.3 Podání žádosti a podmínky oprav žádosti

Žádost o podporu **podává žadatel prostřednictvím portálu ISKP21+ (aplikace MS2021+)**. Žádost o podporu je hodnocena způsobem, který je popsán v dokumentu v Příloze č. 1 této Výzvy. Dokument obsahuje vedle modelu hodnocení žádosti o podporu rovněž kritéria za účelem ověření formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti a kritéria pro věcné hodnocení.

Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti:

- a) Trpí-li žádost o podporu vadami, vyzve ŘO žadatele o dotaci **k odstranění vad**³⁹ dle ust. § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ZoRP;

³⁷ Nevztahuje se na partnera s finančním příspěvkem.

³⁸ Prohlášení předkládají partneři s finančním příspěvkem, pokud jsou podnikatelskými subjekty.

³⁹ Bližší informace v příloze Výzvy Model hodnocení.

- b) ŘO prostřednictvím ZS/ZS může ve smyslu ust. § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ZoRP kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k **doložení dalších podkladů** nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí;
- c) ŘO prostřednictvím ZS/ZS může ve smyslu ust. § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ZoRP žadateli o dotaci doporučit **úpravu žádosti**, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ŘO upravenou žádost;

Žádosti o podporu, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým Rozhodnutím zcela vyhovět, případně z části vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému Rozhodnutí může předcházet postup upravený v bodech b) a c), tj. doložení dalších podkladů a úprava žádosti.

V případě zániku žadatele, bude postupováno podle Pravidel pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

9. Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Podpora bude vyplacena v souladu s dokumentem „Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027⁴⁰“ a bude proplácena **zpětně po ukončení projektu** nebo jeho etapy (je-li projekt v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z OP TAK - obecná část etapizován) za předpokladu splnění podmínek Rozhodnutí.

Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH.

Podpora nesmí být poskytnuta na téže výdaje projektu, na které již byla anebo bude poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů, a to včetně podpory z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a které nejsou přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států.

Dotace nesmí být poskytnuta příjemci, který má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora obdržená od poskytovatele z České republiky je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování⁴¹

Kategorie činnosti	Malý podnik	Střední podnik	Velký podnik
Průmyslový výzkum ⁴²	70 %	60 %	50 %
Experimentální vývoj ⁴³	45 %	35 %	25 %

⁴⁰ Dokument Ministerstva financí schválený vládou ČR usnesením č. 354 ze dne 12.4.2021

⁴¹ V kapitole je uveden podíl EU. Zbýlá část financování bude pokryta ze zdrojů příjemce.

⁴² Průmyslový výzkum je definován v čl. 2 bodě 85 GBER.

⁴³ Experimentální vývoj je definován v čl. 2 bodě 86 GBER.

V případě realizace projektu, který zahrnuje **účinnou spolupráci mezi členy konsorcia**⁴⁴, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

Kategorie činnosti	Malý podnik	Střední podnik	Velký podnik
Průmyslový výzkum	80 %	75 %	65 %
Experimentální vývoj	60 %	50 %	40 %

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace. Intenzita podpory je **85 %** z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace.

Kategorie činnosti	Podpora nezakládající veřejnou podporu
	Výzkumná organizace
Průmyslový výzkum	85 %
Experimentální vývoj	85 %

Účast výzkumné organizace není v projektu povinná.

Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě podpory poskytované podle Rámce mimo režim veřejné podpory ve prospěch výzkumných organizací je možné podporu poskytnout pouze na ne hospodářské aktivity výzkumné organizace podle bodu 20 Rámce, popř. na vedlejší hospodářské aktivity za splnění veškerých podmínek bodu 21 Rámce.

9.2 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt

Pro Výzvu není stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů relevantní.

Maximální a minimální výše dotace

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč⁴⁵ a maximálně do výše 150 mil. Kč.

Projekty požadující dle míry podpory dotaci nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu. Maximální dotace je nepřekročitelná.

9.3 Informace o křížovém financování

Pro Výzvu není křížové financování relevantní.

10. Územní zaměření

a) **Cílové území:** Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

⁴⁴ Ve smyslu GBER se musí jednat o účinnou spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a ve státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo 2.) mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.

⁴⁵ Platné ve fázi schválení výběrovou komisí.

- b) Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

11. Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje ŘO.

Pokud není uvedeno jinak, na partnera s finančním příspěvkem se vztahují stejné podmínky Výzvy jako na žadatele.

Všechny zákony, vyhlášky a nařízení uvedené ve Výzvě jsou ve znění pozdějších předpisů.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2029. Na základě řádně zdůvodněné žádosti o změnu ze strany žadatele, je možné prodloužit dobu realizace projektu. Podrobně viz. Změny projektu, kapitola 9 v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si jako vyhlášovatel Výzvy vyhrazuje právo provádět změny ve Výzvě v souladu s bodem 4.2.4 Metodického pokynu výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027: Změna výzvy a navazující dokumentace k výzvě.

U kolových výzev nemůže ŘO OP TAK provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí:

- a) zrušit vyhlášenou výzvu,
- b) snížit alokaci výzvy,
- c) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
- d) změnit míru spolufinancování,
- e) změnit věcné zaměření výzvy (je možné pouze upřesnit text tak, aby podstata věcného zaměření nebyla změněna),
- f) přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
- g) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- h) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum⁴⁶,
- i) měnit kritéria pro hodnocení projektů, včetně modelu hodnocení.

U průběžných výzev jsou výše uvedené změny možné, ale nevztahují se na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány.

Dojde-li ke změně kolové/průběžné výzvy, resp. navazující dokumentace k výzvě, ŘO OP TAK stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby projekt (resp. žádost o podporu) změně přizpůsobil. V případě změny, u které je nutné provést úpravy v MS2021+, ŘO stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu potřebnou pro provedení úpravy systému. Případné změny výzvy a navazující dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách MPO, API⁴⁷ a DotaceEU.

⁴⁶ U kolové výzvy lze v případě dosažení předem stanoveného podílu alokace a za splnění minimálních lhůt zkrátit datum ukončení příjmu žádostí o podporu.

⁴⁷ Pokud je výzva zveřejněna na stránkách API

Žadatel je dále povinen se od podání Žádosti o podporu řídit přílohami Výzvy. Další povinnosti příjemce jsou stanoveny v Rozhodnutí obsahujícím i podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce. Do vydání Rozhodnutí je užíván pojem žadatel o dotaci a od vydání Rozhodnutí pojem příjemce dotace.

Odůvodnění zacílení výzvy: Zacílení výzvy vychází z programového dokumentu OP TAK a jeho příloh (dokumenty uloženy na webových stránkách: <https://www.optak.cz/metodika/a-7/>).

Výzva je vyhlášena v souladu se specifickým cílem SC 8.1 Podpora investic přispívajících k plnění cílů platformy STEP uvedeným v článku 2 nařízení (EU) 2024/795, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP). Platforma STEP si klade za cíl podporovat vývoj a výrobu kritických a nově vznikajících strategických technologií a jejich hodnotových řetězců v EU, posilovat strategickou autonomii Unie, snižovat její strategické závislosti a přispívat k zelené a digitální transformaci. Výzva je rovněž v souladu s dokumenty Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+, Inovační strategie ČR 2019-2030.

Výzva směřuje k plnění cílů jednoho z pilířů Inovační strategie, a to konkrétně cíle „Financování a hodnocení výzkumu a vývoje“. Ten míří k podpoře výzkumných témat, která průřezově splňují kritéria: světově/oborově relevantní výzkum – dostatečná kapacita navazujícího aplikovaného výzkumu – úspěšné aplikace (nová řešení pro kvalitu života, patenty, prodané licence, produkty) – reálné propojení na oborově korespondující firemní prostředí a na obory s potenciálem průlomových technologií s primárním cílem komercializovat na bázi finální produkce v ČR. Podporovaná témata se zaměřují na oblasti, které jsou v souladu s prioritami platformy STEP, zejména na deep tech a digitální technologie, čisté technologie, biotechnologie a technologie v oblasti obrany.

V širším aspektu cíl výzvy míří k odstranění identifikovaných problémů v rámci podpory VaV, k navýšení inovační výkonnosti domácích podniků, ke zvýšení přidané hodnoty produktů a k rozvoji vyspělých technologií v konkrétních, technologicky náročných oblastech. Výzva přispívá k posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity ČR v rámci evropského hodnotového řetězce kritických technologií, v souladu s obecnými cíli platformy STEP.

12. Informace o způsobu poskytování konzultací

Informace o Výzvě Vám poskytne:

Agentura pro podnikání a inovace

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Tel. 800 800 777

apiagentura.gov.cz, e-mail: programy@apiagentura.gov.cz

anebo Regionální kanceláře API ve všech krajských městech

13. Základní pojmy

- GBER – Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v aktuálním znění;
- Nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 se rozumí Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, Úř. věst. L, 2023/2831, 15. 12. 2023);

- c) Podnik v obtížích – rozumí se podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
- V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jenž existuje po dobu kratší tří let, nebo – pro účely způsobilosti pro podporu rizikového financování – která není malým nebo středním podnikem, jenž splňuje podmínku uvedenou v čl. 21 odst. 3 písm. b) a je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za vlastní kapitál společnosti) vede k negativní kumulativní částce, která překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.
 - V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jenž existuje po dobu kratší tří let, nebo – pro účely způsobilosti pro podporu rizikového financování – která není malým nebo středním podnikem, jenž splňuje podmínku uvedenou v čl. 21 odst. 3 písm. b) a je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího vlastního kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“, považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.
 - Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.
 - Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.
 - V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
 - účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
 - poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.
- d) Zásada „významně nepoškozovat“ – zásada uplatňovaná v rámci programů podpory financovaných z fondů EU, jsou podporovány pouze činnosti, které nevedou k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (env. cíle: zmírňování klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné hospodaření s vodou, přechod k oběhovému hospodářství, prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů). Ve výzvách mohou být stanoveny např. konkrétní požadavky nad rámec stávající environmentální legislativy.

14. Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě

Specifické přílohy Výzvy:

1. Model hodnocení
2. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část
3. Vymezení způsobilých výdajů
4. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
5. Nepodporované kategorie CZ-NACE

6. Osnova podnikatelského záměru a jeho přílohy
7. Formulář k DNSH
8. Národní RIS3 Strategie, Příloha 1. Karty tematických oblastí (verze 8)
9. Čestné prohlášení partnera k žádosti o podporu
10. Čestné prohlášení partnera – výzkumné organizace k žádosti o podporu
11. Odvětví Platformy STEP

Specifické přílohy této Výzvy jsou její nedílnou součástí.

Společné přílohy Výzvy:

12. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část
13. Pravidla pro výběr dodavatelů
14. Prohlášení k velikosti podniku
15. Uživatelská příručka ISKP21+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
16. Pravidla spolufinancování EU fondů v programovém období 2021–2027
17. Formulář ekonomického hodnocení
18. Formulář pro posouzení podniku v obtížích (dokládá se na vyzvání ZS)

Společné přílohy výzvy jsou k dispozici na webu ŘO OP TAK <https://www.optak.cz/metodika/a-7/> (Metodika).